

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 21 '26 AM 11:33
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1337

INFORME POSITIVO

21 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 1337, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1337 persigue "...enmendar los artículos 35.6, 35.7 y 35.8 de la Ley 239-2004, según enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004", a los fines de aclarar el procedimiento de separación y lanzamiento en cooperativas de vivienda; disponer su relación con el procedimiento ordinario de desahucio; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

De entrada, es menester señalar la importancia que reviste al Proyecto del Senado 1337. Estimamos que la Exposición de Motivos de la medida, explica por sí misma lo imperativo de aprobarse, al decirnos que

[l]as cooperativas de vivienda cumplen una función social importante en Puerto Rico. Su propósito no se limita a proveer una unidad residencial; también promueven la convivencia comunitaria, la participación democrática, la responsabilidad compartida y la estabilidad de familias que han optado por un modelo cooperativo de vivienda.

Precisamente por esa naturaleza especial, la relación entre una cooperativa de vivienda y sus socios no debe confundirse automáticamente con una relación ordinaria de arrendador y arrendatario. El socio de una cooperativa de vivienda tiene derechos, deberes, beneficios, responsabilidades económicas, normas de convivencia y garantías internas que surgen de la Ley General de Sociedades Cooperativas, el reglamento de la cooperativa y el contrato de vivienda correspondiente.

Cuando un socio incurre en mora o en conducta indebida, la ley vigente permite que la Junta de Directores tome medidas, incluyendo la separación del socio y la privación de sus derechos en la cooperativa. Sin embargo, esa determinación no puede ejecutarse de cualquier manera. La ley exige notificación, oportunidad de ser escuchado, determinación de la Junta, términos para desalojar, solicitud judicial de lanzamiento y revisión judicial.

En *Cooperativa de Vivienda Rolling Hills v. Colón Lebrón*, 2020 TSPR 4, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró que la recuperación de una unidad ocupada por un socio separado de una cooperativa de vivienda no se tramita mediante el procedimiento ordinario de desahucio, sino conforme al procedimiento especial establecido en la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004.

Esta medida recoge legislativamente esa aclaración. Su propósito es evitar confusión entre cooperativas, socios, abogados y tribunales sobre cuál procedimiento corresponde cuando se solicita la separación de un socio, la privación de sus derechos o el lanzamiento de una persona que ocupa una unidad de vivienda cooperativa como consecuencia de una determinación final de la Junta de Directores.

La pieza legislativa no elimina la autoridad de las cooperativas para hacer cumplir sus reglamentos, atender morosidad, proteger la convivencia comunitaria o solicitar el lanzamiento cuando proceda. Tampoco priva al socio de los remedios reconocidos por ley. Lo que hace es reafirmar que, en este contexto especial, deben observarse las garantías mínimas del régimen cooperativo: notificación adecuada, oportunidad de vista, determinación escrita, término inicial para desalojar, solicitud judicial bajo la Ley de Cooperativas, término judicial de cuarenta días y revisión judicial conforme al Artículo 35.8.

Con esta Ley, Puerto Rico promueve mayor certeza jurídica, protege la naturaleza social de las cooperativas de vivienda, evita litigios innecesarios y asegura que los procesos de separación y lanzamiento se tramiten con orden, claridad y respeto a los derechos de todas las partes.

Para el cabal análisis de la medida, la Comisión recabó los comentarios de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico, del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, de la

Liga de Cooperativas de Puerto Rico, del Departamento de la Familia, la Oficina de Administración de Tribunales y de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico. En general, no hubo oposición a la aprobación del proyecto.

En el caso de la **Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico**, remitieron un correo electrónico a la Comisión indicando que su Junta de Directores había discutido los propósitos de la pieza legislativa. Sin embargo, por entender que el tema tratado es uno que concierne directamente las Cooperativas de Vivienda, sugirieron referir el asunto a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, quienes cuentan con una Comisión de Cooperativas de Vivienda.

De otra parte, el **Departamento de la Vivienda** dijo reconocer *"...la conveniencia de contar con un procedimiento claro y uniforme que permita a las cooperativas atender los incumplimientos de sus socios y, a su vez garantice a las personas afectadas las salvaguardas procesales correspondientes. La certeza sobre el procedimiento aplicable beneficia tanto a las juntas de directores como a los socios, pues reduce la posibilidad de interpretaciones contradictorias y litigios innecesarios"*.

Asimismo, plantearon que se les debe prestar especial atención a

...las unidades de vivienda cooperativa que puedan estar sujetas a programas estatales o federales de subsidio, asistencia o financiamiento.

Estos programas pueden contener requisitos particulares relacionados con la elegibilidad, recertificación de ingresos, ocupación, aportaciones mensuales, conducta, notificación de incumplimientos, oportunidades para subsanar, procedimientos de querrela y terminación de la asistencia. Las familias participantes vienen obligadas a cumplir con los requisitos del programa, mientras que la cooperativa y la entidad administradora deben observar las salvaguardas procesales y reglamentarias aplicables.

Por consiguiente, el Departamento recomienda que la medida aclare que el procedimiento de separación o lanzamiento establecido en la Ley Núm. 239-2004 no releva a la cooperativa del cumplimiento con las leyes, reglamentos, acuerdos regulatorios y requisitos programáticos aplicables a las unidades subsidiadas.

A esos efectos, sugerimos considerar la inclusión de un lenguaje similar al siguiente:

"Cuando la unidad de vivienda este sujeta a un programa estatal o federal de subsidio, asistencia o financiamiento, la cooperativa deberá cumplir, además, con los requisitos de notificación, oportunidad de subsanar, revisión, terminación de beneficios y demos salvaguardas establecidas por el programa aplicable. Nada de

lo dispuesto en este Artículo se interpretará como una autorización para obviar o menoscabar dichas protecciones."

Esta aclaración permitiría armonizar el procedimiento cooperativo con las obligaciones programáticas aplicables y salvaguardaría adecuadamente los derechos de las familias de ingresos bajos y moderados que participan en programas de vivienda subsidiada.

En conclusión, el Departamento de la Vivienda sostuvo que

[l]as cooperativas de vivienda constituyen una herramienta importante para ampliar las alternativas de vivienda asequible y promover la participación comunitaria en Puerto Rico. Su modelo permite que familias de ingresos bajos y moderados accedan a una vivienda adecuada mediante una estructura de responsabilidad compartida, autogestión y participación democrática.

El Departamento reconoce la importancia de establecer procedimientos claros para atender los incumplimientos de Los socios y hacer efectivas las determinaciones finales de las juntas de directores. No obstante, dichos procedimientos deben preservar naturaleza particular del modelo cooperativo, garantizar las salvaguardas procesales correspondientes y reconocer las obligaciones adicionales aplicables a las unidades beneficiadas por programas de subsidio.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, el Departamento de la Vivienda endosó "...favorablemente la aprobación del Proyecto del Senado 1337, sujeto a que se consideren e incorporen las observaciones y recomendaciones formuladas en esta ponencia". (Énfasis nuestro).

Respecto a la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, también favorecieron "...la aprobación del P. del 1337 con enmiendas, y siempre que el texto final preserve la naturaleza especial del derecho cooperativo, las garantías de debido proceso y la autonomía que corresponde a las cooperativas de vivienda dentro del marco establecido por la Ley Núm. 239-2004, según enmendada". (Énfasis nuestro).

Específicamente, comentaron que "...uno de los principales méritos del P. del S. 1337 es procurar mayor claridad respecto a los procedimientos que deben seguirse cuando una cooperativa de vivienda determina que un socio ha incumplido con sus obligaciones o ha incurrido en conducta que pueda justificar su separación". Dicho esto, añadieron que

[a]ctualmente, la Ley Núm. 239-2004 establece mecanismos específicos para atender estas situaciones. El Artículo 35.6 contempla, entre otros requisitos, la notificación previa al socio, la celebración de una vista, la oportunidad de ser escuchado y el derecho a comparecer asistido por abogado.

La propia legislación contempla además que, ante una determinación de desalojo que no sea cumplida voluntariamente, la cooperativa pueda acudir al Tribunal de Primera Instancia para solicitar una orden de lanzamiento.

La existencia de estas disposiciones demuestra que a troves de la legislación y del estatuto final ya se reconoció la necesidad de contar con un procedimiento especial para estas controversias.

Por ello, entendemos conveniente que cualquier enmienda mantenga esa naturaleza especial y evite crear incertidumbre respecto a cuando corresponde aplicar el procedimiento cooperativo y cuando pudiera resultar aplicable un procedimiento ordinario de desahucio.

Opinan en la Comisión, igualmente, que

...la protección del régimen cooperativo debe ir acompañada de garantías procesales adecuadas para los socios.

La Ley vigente ya contempla salvaguardas importantes. El procedimiento de separación requiere que el socio sea notificado y tenga oportunidad de ser escuchado en una vista. Asimismo, se reconoce su derecho a comparecer representado o asistido por abogado.

De igual forma, el ordenamiento reconoce el derecho a acudir al Tribunal de Primera Instancia para revisar una determinación final de la Junta de Directores, luego de agotados los recursos correspondientes dentro de la cooperativa.

Consideramos que estas garantías deben permanecer identificadas en cualquier legislación que se apruebe claramente.

El objetivo de aclarar el procedimiento no debe interpretarse como una reducción de las garantías del socio, sino como una oportunidad para establecer un proceso uniforme, predecible y jurídicamente sostenible.

Cónsono con la información que antecede, la Agencia cree

...importante que el marco legal reconozca que las cooperativas de vivienda tienen una dimensión comunitaria.

Las decisiones adoptadas por una cooperativa no afectan exclusivamente a la persona involucrada en un procedimiento. Determinadas conductas pueden tener consecuencias sobre otros residentes, la seguridad de las instalaciones, la propiedad cooperativa, la tranquilidad de la comunidad y el cumplimiento de las obligaciones económicas necesarias para mantener los servicios.

Por tal razón, entendemos razonable que la legislación permita a las cooperativas adoptar medidas proporcionales y razonables para proteger la seguridad, la salud, la propiedad y la convivencia comunitaria, siempre dentro de los límites de la Ley, el reglamento interno y el debido proceso.

La medida debe procurar un balance adecuado entre ambos intereses: proteger los derechos individuales del socio y, simultáneamente, salvaguardar los derechos colectivos de la comunidad cooperativa.

A la luz de lo anterior, la **Comisión de Desarrollo Cooperativo** favorece la aprobación del proyecto, siempre que se tengan en consideración los siguientes aspectos:

1. Preservar expresamente el carácter especial del régimen cooperativo.
2. Mantener las garantías del debido proceso.
3. Evitar confusión entre separación de socio y desahucio ordinario.
4. Reconocer la facultad de las cooperativas para proteger la convivencia comunitaria.
5. Aclarar el tratamiento de personas que no son socios.
6. Promover uniformidad en la aplicación de la ley.

Es decir, reconocen

...la importancia de contar con un marco jurídico claro para atender situaciones relacionadas con la separación de socios y el lanzamiento de unidades de vivienda en las cooperativas.

La claridad legislativa resulta beneficiosa tanto para las cooperativas como para sus socios. Una cooperativa necesita contar con herramientas efectivas para hacer cumplir sus reglamentos, proteger la convivencia comunitaria y garantizar la estabilidad de sus operaciones. De igual manera, los socios tienen derecho a que cualquier actuación que pueda afectar su membresía y sus derechos sobre la vivienda se lleve a cabo mediante un procedimiento claro, justo y conforme a derecho.

El P. del S. 1337 representa una oportunidad para fortalecer esa certeza jurídica y reafirmar el carácter particular del modelo cooperativo de vivienda en Puerto Rico. (Énfasis nuestro).

Sobre la medida, expusieron desde el **Departamento de la Familia** que

[e]l PS 1337 resulta particularmente relevante porque procura uniformar o clarificar el alcance y la operatividad de las disposiciones existentes sobre separación y lanzamiento en cooperativas, y además busca articular dichas disposiciones con el procedimiento ordinario de desahucio. Ello contribuye a:

- a) reducir ambigüedades que puedan dar lugar a interpretaciones inconsistentes;
- b) establecer rutas procesales más claras para los tribunales y las partes;
- c) fortalecer la protección de derechos asociada a los procesos de desalojo;
- d) mejorar la certeza jurídica, evitando que el procedimiento cooperativo se aplique de manera desalineada con las garantías del proceso judicial ordinario.

Conforme a lo antes dicho, y “[e]n consideración de los fines perseguidos por el PS 1337 y el impacto directo que los procesos de separación y lanzamiento tienen sobre la estabilidad familiar, el Departamento de la Familia entiende que la medida contribuye a una mayor claridad normativa, por lo que favorece la aprobación de la misma”. (Énfasis nuestro).

Al igual que la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico, la **Oficina de Administración de Tribunales** prefirió no emitir una posición clara y concisa sobre la medida. Se limitaron a señalar que

[e]n *Cooperativa v. Colón Lebrón*, 203 DPR 812 (2020), el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que el procedimiento de desalojo de un socio o una socia de una cooperativa de vivienda debe realizarse conforme al procedimiento especializado establecido en la Ley 239-2004, según enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004” (en adelante, la “Ley 239-2004”) y no por el procedimiento de desahucio dispuesto en el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico. Esto “en miras de proveer unas protecciones y garantías particulares a las personas socias que, de ordinario, no albergan las personas desahuciadas de su hogar.

Por tanto, concluyen que, el P. del S. 1337 lo que hace es “recoger legislativamente” la norma antes citada, con el propósito de “...evitar confusión entre cooperativas, socios, abogados y tribunales sobre cuál procedimiento corresponde cuando se solicita la separación de un socio, la privación de sus derechos o el lanzamiento de una persona que ocupa una unidad de vivienda cooperativa como consecuencia de una determinación final de la Junta de Directores”.

 La **Liga de Cooperativas de Puerto Rico**, de otro lado, endosó el proyecto. Acotaron que “...nuestro foro judicial a debido atender controversias presentadas ante sí sobre el derecho aplicable a estos procesos, particularmente sobre la aplicación a estos del procedimiento de desahucio establecido en el Código de Enjuiciamiento Civil. No obstante, siendo el modelo de organización uno especialísimo, entendemos que, tratándose de relaciones de las cooperativas con sus socios, por principio de especialidad, esta legislación general no aplica a los procesos administrados por las cooperativas de vivienda”. Agregaron que

[e]l principio de especialidad es una regla de hermenéutica que establece que, ante un conflicto entre leyes o disposiciones aplicables a unos mismos hechos, la ley especial desplaza o prevalece sobre la ley general. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que cuando una misma materia es regulada de forma

concurrente por una disposición general y una especial, la ley especial se aplica con preferencia a la legislación general.

Siendo las cooperativas de vivienda organizaciones sujetadas a los parámetros del ordenamiento cooperativo los actos de sus componentes se consideran actos cooperativos regidos por los principios del derecho cooperativo². Por otro lado, y de manera especialísima, las relaciones entre estas y sus socios, se rigen por las disposiciones recogidas en los Capítulos 35 y 35A de la Ley 239, antes citada. En este contexto, las normas y procesos aplicables a las relaciones jurídicas entre las cooperativas y sus socios no deben ser confundidas ni adulteradas por principios aplicables a otros regímenes y conceptos de vivienda pública o privada.

Desde nuestra experiencia en la Liga de Cooperativas, podemos dar fe de que la inmensa mayoría de las cooperativas activas administran sus procesos de conformidad con los parámetros establecidos en la ley y en sus reglamentos internos, incluyendo el cumplimiento con los requisitos procesales aplicables a la suspensión de derechos y separación de socios. Desde esta perspectiva, las enmiendas recogidas en el proyecto que atendemos no generan impacto significativo en el quehacer de nuestras cooperativas de vivienda, más bien ilustran a la comunidad jurídica sobre la naturaleza especial del modelo y su sujeción al derecho cooperativo.

Así las cosas, hicieron las siguientes recomendaciones:

[s]ec. 1 - enmienda al Art. 35.6 - Procedimiento de Expulsión, pág. 4, líneas 9 y siguientes del proyecto:

"Nada de lo dispuesto en este Artículo impedirá que la cooperativa adopte medidas razonables y proporcionales para proteger la seguridad, tranquilidad, salud, propiedad o convivencia comunitaria, siempre que dichas medidas sean compatibles con esta Ley, el reglamento de la cooperativa y el debido proceso de ley. Sin que se entienda como una limitación, el Reglamento de la cooperativa podrá disponer sobre las medidas de protección a ser tomadas en protección de la seguridad, la salud, la propiedad y la sana convivencia comunitaria, cuando el socio, incumpla sus obligaciones con la cooperativa o este u algún integrante de su composición familiar o visitante, cause daño a propiedad ajena o las instalaciones de la cooperativa, afecte el derecho de otros socios o incurra en otros actos constitutivos de conducta indebida según definida en esta Ley y en el Reglamento de la cooperativa.

Sec. 2 - enmienda al Art. 35.76 - Acudir al Tribunal en Caso de Desalojo, pág. 5 líneas, 17 y siguientes del proyecto:

"La aplicabilidad del proceso de lanzamiento aquí dispuesto a personas cuya posesión de la unidad de vivienda se derive de su relación con el socio, no las convierte en socios ni les hace extensivos los derechos de estos.

Nada de lo dispuesto en este Artículo impedirá que se utilice el procedimiento que corresponda en derecho cuando se trate de una relación arrendaticia ordinaria, de una persona ocupante sin vínculo con la relación cooperativa de vivienda, o de una controversia no cubierta por este Capítulo."

Terminan afirmando que, "...con las recomendaciones antes descritas, la Liga de Cooperativas endosa la aprobación del proyecto". (Énfasis nuestro).

Debemos destacar que, las enmiendas fueron acogidas y debidamente incorporadas en el texto del P. del S. 1337, a modo de entirillado electrónico.

Finalmente, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico arguyó que "...el Proyecto del Senado 1337 representa un esfuerzo legislativo para armonizar la práctica cooperativa con los principios de debido proceso, seguridad jurídica y protección de la vivienda cooperativa como modelo social". (Énfasis nuestro).

Para sustentar su posición, la Corporación apuntó a que

[I]uego de evaluar el proyecto y el marco jurídico vigente aplicable a las cooperativas de viviendas en Puerto Rico, entendemos meritorio señalar que gran parte de los objetivos perseguidos por la medida ya se encuentran reconocidos y contemplados. El P. del S. 1337 fortalece el ordenamiento jurídico y armoniza el texto de la Ley Núm. 239 con la interpretación ya realizada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, sin alterar la esencia del marco vigente.

 Resolvió expresamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Cooperativa de Vivienda Rolling Hills vs. Colon Lebron. 2020 TSPR 4, que los procedimientos de recuperación de unidades de vivienda cooperativa no se rigen por la Ley de Desahucios, sino por el procedimiento especial contenido en la Ley Núm. 239. Precisamente el Proyecto incorpora los principios discutidos por el Honorable Tribunal al texto de la Ley, evitando interpretaciones contradictorias y reafirmando nuestro ordenamiento jurídico

...

Estas garantías constituyen elementos esenciales del debido proceso y contribuyen al balance adecuado entre la facultad de las cooperativas para hacer cumplir sus reglamentos y la protección de los derechos de los socios.

Desde la perspectiva de COSSEC la medida promueve uniformidad en la aplicación de la Ley, disminuye la incertidumbre procesal, facilita la administración de las cooperativas de vivienda y fortalece la seguridad jurídica de todas las partes. El Proyecto no representa un cambio sustantivo del derecho, sino una aclaración legislativa que recoge el desarrollo jurisprudencial producido

desde la aprobación de la Ley Núm. 239. Asimismo, reafirma el carácter especial del régimen cooperativo de vivienda y preserva el balance entre la autonomía de las cooperativas, el debido proceso de los socios y la intervención judicial cuando corresponda.

(Énfasis nuestro)

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De la evaluación realizada por esta Comisión, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Analizado el proyecto en sus méritos, entendemos que el mismo requiere ser aprobado. En síntesis, el P. del S. 1337 enmienda la "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004", a los fines de aclarar los procesos de suspensión de derechos y separación de socios autorizados a las cooperativas de vivienda. Mediante las enmiendas propuestas a la precitada Ley General de Cooperativas, se persigue evitar confusión sobre los procesos aplicables ya sea entre los socios y las cooperativas, como entre los abogados y los tribunales, impartiendo certeza jurídica y evitando litigios innecesarios.

 Cabe destacar que, según la información suministrada por las entidades comparecientes, las cooperativas de vivienda en Puerto Rico son organizaciones sin fines de lucro donde los residentes no son simples inquilinos, sino socios copropietarios. Los socios no son inquilinos, son codueños. Estos no sólo aportan económicamente al mantenimiento de las unidades de vivienda y elementos comunes de los inmuebles, sino que además ostentan obligaciones y derechos vinculados con su participación democrática en el gobierno y la administración de la cooperativa, con los objetivos sociales del modelo y la sana convivencia comunitaria.

Actualmente existen unas 13 cooperativas de vivienda activas 7 mancomunadas y 5 bajo el Régimen de Vivienda Cooperativa de Titulares establecido en el Subcapítulo 35A de la Ley 239-2004. Ambos regímenes proveen el marco jurídico adecuado para el desarrollo y la estabilidad de una alternativa autogestionaria de vivienda.

Las cooperativas de vivienda no sólo proporcionan estructuras de vivienda a las familias de sus socios y otros participantes, sino que además mantienen una organización que propende al desarrollo de una sana convivencia y sentido de comunidad. Por ello, el ejercicio adecuado de los derechos y el cumplimiento efectivo de las obligaciones de los

socios es indispensable para asegurar la estabilidad de las cooperativas y un entorno comunitario tranquilo y seguro.

Como parte de los mecanismos para asegurar la estabilidad económica y la sana convivencia comunitaria en las cooperativas de vivienda, la ley establece procesos que autorizan al ente cooperativo a separar a los socios que incumplen con sus obligaciones o incurrir en conducta indebida. Estas normas contenidas en los Arts. 35.4 -35.8 de la Ley 239, antes citada, disponen ampliamente sobre las razones que pueden dar lugar a la expulsión, los procesos a seguir por la Junta de Directores en estos casos y los derechos de los socios durante el proceso, tales como derecho a conocer las alegaciones en su contra, a la celebración de vista, a estar representado por abogado y a la revisión judicial de la determinación. Disponen, además, los periodos temporales aplicables a cada proceso, incluyendo un periodo de cuarenta (40) días para el desalojo.

Tal y como nos comentara la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, el P. del S. 1337 *"...no representa un cambio sustantivo del derecho sino una aclaración legislativa que recoge el desarrollo jurisprudencial producido desde la aprobación de la Ley Núm. 239"*, y tras lo resuelto en *Cooperativa de Vivienda Rolling Hills vs. Colon Lebron*. 2020 TSPR 4. En síntesis, el Tribunal Supremo resolvió que los procedimientos de recuperación de unidades de vivienda cooperativa no se rigen por la Ley de Desahucios, sino por el procedimiento especial contenido en la Ley Núm. 239. A tales efectos, el proyecto objeto de análisis, simplemente incorpora lo resuelto por el Tribunal en el texto de la Ley 239, antes citada, evitando así, interpretaciones contradictorias y reafirmando el imperante ordenamiento jurídico.

No obstante, y a tenor con las recomendaciones de las entidades que nos remitieron sus comentarios, el proyecto fue enmendado a los efectos de:

- 
1. Clarificar que, cuando la unidad de vivienda esté sujeta a un programa estatal o federal de subsidio, asistencia o financiamiento, la cooperativa deberá cumplir, además, con los requisitos de notificación, oportunidad de subsanar, revisión, terminación de beneficios y demás salvaguardas establecidas por el programa aplicable, conforme.
 2. Establecer que, el Reglamento de la cooperativa podrá disponer sobre las medidas de protección a ser tomadas en protección de la seguridad, la salud, la propiedad y la sana convivencia comunitaria, cuando el socio, incumpla sus obligaciones con la cooperativa o este u algún integrante de su composición familiar o visitante, cause daño a propiedad ajena o las instalaciones de la cooperativa, afecte el derecho de otros socios o incurra en otros actos constitutivos de conducta indebida según definida en esta Ley y en el Reglamento de la cooperativa.

3. Que la aplicabilidad del proceso de lanzamiento a personas cuya posesión de la unidad de vivienda se derive de su relación con el socio, no las convierte en socios ni les hace extensivos los derechos de estos.

Así, quedan atendidas las observaciones que se nos hicieran desde el Departamento de la Vivienda y la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Ciertamente, esta pieza legislativa se encuentra perfectamente alineada con la política pública de proveer para la administración, protección y desarrollo de este tipo de vivienda en Puerto Rico.

Para terminar, es preciso indicar que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico¹, delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte, la Sección 17 del referido Artículo III², delinea el proceso legislativo a observarse para que una legislación presentada se convierta en ley. Asimismo, la Sección 19 del mismo Artículo³, establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobación de proyectos de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

De conformidad con los preceptos constitucionales antes descritos, es imperativo reconocer que la aprobación del P. del S. 1337 es un ejercicio válido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, según es aquí fundamentado.

Sin lugar a duda, es tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y aprobar política pública, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que motivan la actualización del estado de derecho que rige el destino de todos los que aquí residimos.

¹ Esta Sección, específicamente, dispone que "[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general."

² Esta Sección, específicamente, dispone que "[n]ingún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo o sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley."

³ Esta Sección, específicamente, dispone que "[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Quando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

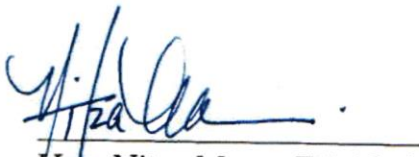
Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista."

Por ello, podemos concluir que el propósito que origina la presentación de la medida ante nuestra consideración es una acción cobijada dentro del amplio poder que tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

Por todo lo anterior, la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1337, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

Respetuosamente sometido,



Hon. Nitza Moran Trinidad

Presidenta

Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca,
Comercio, Seguros y Cooperativismo

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1337

29 de junio de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo

LEY

Para enmendar los ~~Artículos~~ artículos 35.6, 35.7 y 35.8 de la Ley ~~Núm.~~ 239-2004, según enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004", a los fines de aclarar el procedimiento de separación y lanzamiento en cooperativas de vivienda; disponer su relación con el procedimiento ordinario de desahucio; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Las cooperativas de vivienda cumplen una función social importante en Puerto Rico. Su propósito no se limita a proveer una unidad residencial; también promueven la convivencia comunitaria, la participación democrática, la responsabilidad compartida y la estabilidad de familias que han optado por un modelo cooperativo de vivienda.

Precisamente por esa naturaleza especial, la relación entre una cooperativa de vivienda y sus socios no debe confundirse automáticamente con una relación ordinaria de arrendador y arrendatario. El socio de una cooperativa de vivienda tiene derechos, deberes, beneficios, responsabilidades económicas, normas de convivencia y garantías internas que surgen de la Ley General de Sociedades Cooperativas, el reglamento de la cooperativa y el contrato de vivienda correspondiente.

Cuando un socio incurre en mora o en conducta indebida, la ley vigente permite que la Junta de Directores tome medidas, incluyendo la separación del socio y la privación de sus derechos en la cooperativa. Sin embargo, esa determinación no puede ejecutarse de cualquier manera. La ley exige notificación, oportunidad de ser escuchado, determinación de la Junta, términos para desalojar, solicitud judicial de lanzamiento y revisión judicial.

En *Cooperativa de Vivienda Rolling Hills v. Colón Lebrón*, 2020 TSPR 4, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró que la recuperación de una unidad ocupada por un socio separado de una cooperativa de vivienda no se tramita mediante el procedimiento ordinario de desahucio, sino conforme al procedimiento especial establecido en la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004.

Esta medida recoge legislativamente esa aclaración. Su propósito es evitar confusión entre cooperativas, socios, abogados y tribunales sobre cuál procedimiento corresponde cuando se solicita la separación de un socio, la privación de sus derechos o el lanzamiento de una persona que ocupa una unidad de vivienda cooperativa como consecuencia de una determinación final de la Junta de Directores.



La pieza legislativa no elimina la autoridad de las cooperativas para hacer cumplir sus reglamentos, atender morosidad, proteger la convivencia comunitaria o solicitar el lanzamiento cuando proceda. Tampoco priva al socio de los remedios reconocidos por ley. Lo que hace es reafirmar que, en este contexto especial, deben observarse las garantías mínimas del régimen cooperativo: notificación adecuada, oportunidad de vista, determinación escrita, término inicial para desalojar, solicitud judicial bajo la Ley de Cooperativas, término judicial de cuarenta días y revisión judicial conforme al Artículo 35.8.

Con esta ~~medida~~ Ley, Puerto Rico promueve mayor certeza jurídica, protege la naturaleza social de las cooperativas de vivienda, evita litigios innecesarios y asegura que

los procesos de separación y lanzamiento se tramiten con orden, claridad y respeto a los derechos de todas las partes.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 35.6 de la Ley Núm. 239-2004, según enmendada, ~~conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004"~~, para que lea como sigue:

"Artículo 35.6. – Procedimiento de Expulsión.

En el caso de las cooperativas de vivienda, cuando la Junta de Directores determine que un socio se encuentra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones de aportaciones monetarias periódicas contraídas con la cooperativa, o haya incurrido en conducta indebida o inaceptable, según se define en el Artículo 35.4 de esta Ley, podrá separar al socio y privarlo de sus derechos y beneficios en la cooperativa, conforme al procedimiento que en adelante se establece:

a. ...

b. ...

c. ...

d. ...

e. Si el socio no compareciere a la vista y no justifica su ausencia, la Junta podrá proceder a separarlo como socio, privándole en su totalidad de los derechos que tenga como tal y concederle un término de treinta (30) días para que desaloje la unidad.

Toda determinación de separación, expulsión, privación de derechos o desalojo de un socio de una cooperativa de vivienda deberá notificarse por escrito al socio, personalmente o por correo

1 certificado a su última dirección conocida. La notificación deberá incluir una relación breve de los
2 hechos, la determinación tomada, el término concedido para desalojar la unidad, el derecho a
3 solicitar revisión judicial conforme al Artículo 35.8 de esta Ley, y la advertencia de que, de no
4 desalojar dentro del término dispuesto, la Junta de Directores podrá solicitar al Tribunal de
5 Primera Instancia una orden de lanzamiento conforme al Artículo 35.7 de esta Ley.

6 La notificación de la determinación final de la Junta deberá acompañarse de copia de la
7 decisión o resolución adoptada y de una certificación del cumplimiento con la citación, vista y
8 demás garantías mínimas dispuestas en este Artículo.

9 Nada de lo dispuesto en este Artículo impedirá que la cooperativa adopte medidas
10 razonables y proporcionales para proteger la seguridad, tranquilidad, salud, propiedad o
11 convivencia comunitaria, siempre que dichas medidas sean compatibles con esta Ley, el reglamento
12 de la cooperativa y el debido proceso de ley. Sin que se entienda como una limitación, el Reglamento
13 de la cooperativa podrá disponer sobre las medidas de protección a ser tomadas en protección de la
14 seguridad, la salud, la propiedad y la sana convivencia comunitaria, cuando el socio, incumpla sus
15 obligaciones con la cooperativa o este u algún integrante de su composición familiar o visitante,
16 cause daño a propiedad ajena o las instalaciones de la cooperativa, afecte el derecho de otros socios
17 o incurra en otros actos constitutivos de conducta indebida según definida en esta Ley y en el
18 Reglamento de la cooperativa.

19 Cuando la unidad de vivienda esté sujeta a un programa estatal o federal de subsidio,
20 asistencia o financiamiento, la cooperativa deberá cumplir, además, con los requisitos de
21 notificación, oportunidad de subsanar, revisión, terminación de beneficios y demás salvaguardas

1 establecidas por el programa aplicable. Nada de lo dispuesto en este Artículo se interpretará como
2 una autorización para obviar o menoscabar dichas protecciones."

3 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 35.7 de la Ley Núm. 239-2004, según
4 enmendada, ~~conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de~~
5 ~~2004"~~, para que lea como sigue:

6 "Artículo 35.7. — Acudir al Tribunal en Caso de Desalojo.

7 Si la Junta determina el desalojo de una persona y ésta no cumple al cabo de los
8 treinta (30) días, la Junta de Directores podrá solicitar a la sala con competencia del
9 Tribunal de Primera Instancia una orden de lanzamiento para exigir el cumplimiento de
10 la determinación. La solicitud al Tribunal tendrá prioridad de calendario por tratarse de
11 un procedimiento sumario.

12 La solicitud de lanzamiento de una cooperativa de vivienda contra un socio separado,
13 expulsado, privado de derechos o contra cualquier persona cuya posesión derive de dicho socio se
14  tramitará conforme al procedimiento especial establecido en este Artículo, y no mediante el
15 procedimiento ordinario de desahucio, cuando la controversia surja de la relación cooperativa de
16 vivienda, de la separación del socio, de la privación de sus derechos o de una determinación final
17 de la Junta de Directores bajo este Capítulo.

18 La solicitud deberá acompañarse, como mínimo, de copia certificada de la determinación
19 final de la Junta de Directores, evidencia de la notificación al socio, certificación de cumplimiento
20 con el procedimiento dispuesto en los Artículos 35.5 y 35.6 de esta Ley, y certificación de que
21 transcurrió el término de treinta (30) días concedido para desalojar sin que se haya entregado la
22 unidad.

1 El Tribunal de Primera Instancia verificará que la solicitud surja de una determinación
2 final de la Junta de Directores y que se hayan cumplido las garantías mínimas de notificación,
3 vista, determinación escrita y término para desalojar dispuestas en esta Ley. Lo anterior no
4 convertirá el procedimiento especial de lanzamiento en un juicio ordinario ni impedirá que el
5 Tribunal atienda con prioridad de calendario la solicitud.

6 La aplicabilidad del proceso de lanzamiento aquí dispuesto a personas cuya posesión de la
7 unidad de vivienda se derive de su relación con el socio, no las convierte en socios ni les hace
8 extensivos los derechos de estos.

9 Nada de lo dispuesto en este Artículo impedirá que se utilice el procedimiento que
10 corresponda en derecho cuando se trate de una relación arrendaticia ordinaria, de una persona
11 ocupante sin vínculo con la relación cooperativa de vivienda, o de una controversia no cubierta por
12 este Capítulo.

13 Toda orden de desalojo del Tribunal deberá especificar el término de cuarenta (40)
14 días para el desalojo, a partir de la notificación de dicha orden. La orden del Tribunal
15 deberá estar acompañada de una copia certificada de la decisión de la Junta, y ser
16 notificada al Secretario del Departamento de la Familia y al Secretario del Departamento
17 de la Vivienda.

18 La orden de lanzamiento emitida bajo este Artículo no requerirá la prestación de fianza
19 como condición para solicitar revisión, salvo que otra disposición de esta Ley expresamente
20 disponga lo contrario."

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 35.8 de la Ley Núm. 239-2004, según enmendada, ~~conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004"~~, para que lea como sigue:

"Artículo 35.8. — Revisión por Tribunal.

Toda persona que resulte perjudicada por una determinación final de la Junta de Directores, y que haya agotado todos los recursos ante la Junta, tendrá derecho a que el Tribunal de Primera Instancia revise dicha decisión.

La interpretación de las disposiciones de este Capítulo se ~~harán~~ hará en consideración a la protección de la naturaleza social especial de este tipo de vivienda comunitaria y al derecho cooperativo. No se aplicará otro tipo de normativa cuyo efecto sea contrario a esto. Por ejemplo, los términos referentes a lo que constituye conducta indebida no se interpretarán conforme a los estándares más estrictos de derecho penal.

La revisión judicial de una determinación final de separación, expulsión, privación de derechos o desalojo de un socio de una cooperativa de vivienda se regirá por este Artículo y por las normas especiales de este Capítulo. No se regirá por los requisitos, términos, fianzas o efectos propios del procedimiento ordinario de desahucio, cuando la controversia surja de la relación cooperativa de vivienda o de una determinación final de la Junta de Directores bajo este Capítulo.

Los procedimientos para la revisión judicial habrán de iniciarse radicando en la sala con competencia del Tribunal de Primera Instancia la petición correspondiente dentro de los treinta (30) días de haberse notificado por correo certificado la decisión final de la Junta. Este término será de carácter jurisdiccional. Copia de la petición se enviará a la Junta y a las partes envueltas.

1 La radicación de la petición de revisión judicial no impedirá que se ponga en efecto
2 la decisión de la Junta, a menos que, el Tribunal Examinador ordene la suspensión de la
3 misma mientras esté pendiente la revisión, previa justificación de causa para ello.

4 *Cuando la determinación final de la Junta incluya el desalojo de una unidad de vivienda*
5 *cooperativa, el Tribunal de Primera Instancia podrá, previa justificación de causa, suspender los*
6 *efectos de la determinación o de la orden de lanzamiento mientras esté pendiente la revisión*
7 *judicial, tomando en consideración la probabilidad de prevalecer, el perjuicio irreparable, la*
8 *seguridad y convivencia de la comunidad, el cumplimiento económico del socio, el interés social de*
9 *la vivienda cooperativa y cualquier otra circunstancia pertinente.*

10 Cualquier parte que resulte perjudicada por la sentencia del Tribunal de Primera
11 Instancia podrá solicitar la revisión de dicho fallo mediante certiorari, dentro de los
12 treinta (30) días del archivo en autos de la decisión del Tribunal de Primera Instancia.
13 Este término será de carácter jurisdiccional."

14 Sección 4.- Aplicabilidad.

 15 Esta Ley aplicará a toda determinación de separación, expulsión, privación de
16 derechos, desalojo o solicitud de lanzamiento emitida o presentada a partir de su
17 vigencia. También aplicará a procedimientos pendientes en los cuales no se haya emitido
18 orden de lanzamiento final y firme, siempre que su aplicación no menoscabe derechos
19 adquiridos, acuerdos transaccionales válidos, determinaciones finales y firmes, ni
20 actuaciones válidamente realizadas antes de su vigencia.

1 Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como autorización para reabrir
2 sentencias, órdenes de lanzamiento o determinaciones finales y firmes emitidas antes de
3 su vigencia.

4 Sección 5.- Separabilidad.

5 Si cualquier disposición de esta Ley o su aplicación fuere declarada nula o
6 inconstitucional por un tribunal competente, tal determinación no afectará las demás
7 disposiciones o aplicaciones que puedan mantenerse en vigor sin la disposición o
8 aplicación anulada.

9 Sección 6.- Vigencia.

 10 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.